	- Việc Phương đã đi kêu cứu; - Khi Phương quay lại thì tình trạng của Dũng thế nào; Toàn, Thắng đang làm gì; - Nhận thức của Phương khi lựa chọn việc chém Thắng; - Thời điểm Thắng, Toàn nổ máy bỏ đi: trước hay sau khi nhìn thấy Phương. - Giải thích cho Phương về phòng vệ chính đáng và tại sao trường hợp của Phương không được coi là phòng vệ chính đáng;	
4	Trường hợp này cần thiết trao đổi với Tòa án nhân dân huyện H vì việc Viện kiểm sát nhân dân truy tố Phương về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3 Điều 104 BLHS là chưa chính xác, hành vi của Phương chỉ cấu thành tội "Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" theo khoản 1 Điều 105 BLHS.	**1**
5	Luật sư cần kiến nghị những nội dung sau: - Thành phần HĐXX không đảm bảo, đến thời điểm xét xử Phương vẫn là người chưa thành niên nên trong thành phần HĐXX phải có một HTND là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều 307 BLTTHS) - Cần triệu tập thêm Dũng, Hằng và những người hàng xóm chứng kiện vụ việc để làm rõ nội dung vụ án.	**1,5**
6	Luật sư không cần đề xuất hoãn phiên tòa. Vì: - sự vắng mặt của đại diện gia đình bị cáo không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án, cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo; - đề xuất hoãn phiên tòa trong trường hợp này có thể làm việc giải quyết vụ án bị kéo dài, bất lợi cho bị cáo.	**1**
7	Luật sư lựa chọn phương án (d), cụ thể là: Hỏi Phương, Thắng, Toàn, Dũng để làm rõ hơn tình tiết có ý nghĩa bào chữa theo hướng có lợi cho Phương, chỉ rõ điểm bất hợp lý trong lời khai của Thắng, Toàn từ đó có thêm căn cứ	**1**

LUẬT SƯ FDVN
Hotline: 1900 6166 - Web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn